

ENERGIEKAMER NMA

BESLUIT

Nummer: 102560_2

Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

I. Aanvraag en procedure

1. Op 21 april 2011 heeft Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (hierna: GMTR) bij de directeur van de Directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer NMa) een aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 45, eerste lid van de Gaswet.
2. Aanleiding voor deze aanvraag is het voornemen van GMTR om gas te leveren aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 43, eerste lid van de Gaswet.
3. Op 28 april 2011 heeft de Energiekamer NMa de ontvangst van de (incomplete) aanvraag van de vergunning voor het leveren van gas aan kleinverbruikers aan GMTR bevestigd.¹ Onder vermelding van de ontbrekende gegevens en bescheiden, is GMTR hierbij uitgenodigd om de aanvraag aan te vullen.
4. Op 2 mei 2011 heeft GMTR (schriftelijk) de laatste ontbrekende stukken aangeleverd. Daarmee bevat de aanvraag van GMTR de door artikel 2, tweede lid van het Besluit² vereiste gegevens en bescheiden. De Energiekamer NMa heeft de aanvraag per die datum in behandeling genomen.
5. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft GMTR op verzoek van de Energiekamer NMa tevens overige (aanvullende) gegevens verstrekt over haar kwaliteiten, als bedoeld in artikel 45, eerste lid sub a Gaswet.

¹ Per brief met kenmerk 102560_2/2.B1087

² Besluit van 2 juni 2003, *Stb.* 2003, nr. 234, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, *Stb.* 2005, nr. 200

II. Juridisch Kader

6. Op grond van artikel 43, eerste lid van de Gaswet is het verboden om zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die naar een op het verbruik in voorgaande jaren gegronde verwachting minder dan 170.000 m³ gas per jaar verbruiken.
7. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoonst dat hij:
 - (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.
8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlands Mededingingsautoriteit'³ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
9. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009'⁴ heeft de Raad op zijn beurt mandaat en machtiging verleend aan de (plaatsvervangend) directeur en de clustermanagers van de Directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De (plaatsvervangend) directeur en de clustermanagers van de Directie Regulering Energie en Vervoer zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.
10. In het 'Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers'⁵ (hierna: het Besluit) zijn de criteria van artikel 45, eerste lid Gaswet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor aanvraag van een vergunning.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

11. In artikel 3 van het Besluit zijn de criteria van artikel 45, eerste lid Gaswet uitgewerkt. In onderdeel III. van het onderhavige besluit met opschrift 'Beoordeling' wordt nader op deze criteria in gegaan.

³ Besluit van 1 juli 2005, *Stcrt.* 2005, 126, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 mei 2010, *Stcrt.* 2010, 7606

⁴ Besluit van 29 september 2009, *Stcrt.* 2009, nr. 14819, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 april 2010, *Stcrt.* 2010, nr. 9370

⁵ Besluit van 2 juni 2003, *Stb.* 2003, nr. 234, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, *Stb.* 2005, nr. 200

Inhoud van en procedure voor aanvraag

12. Een aanvraag dient op grond van artikel 2, eerste lid van het Besluit te worden ingediend bij de directeur van de Directie Regulering Energie en Vervoer. In artikel 2, tweede lid van het Besluit is bepaald welke gegevens de aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht kan bij de vergunningaanvraag aanvullende informatie worden gevoegd of kan door de Energiekamer NMa hierom worden gevraagd, indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag.⁶

III. Beoordeling

Introductie

De Energiekamer NMa beoordeelt in het hierna volgende of GMTR, conform artikel 45, eerste lid van de Gaswet, genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over 1) de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten, en 2) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten (artikel 45, eerste lid onder a Gaswet)

13. In artikel 3, tweede lid onder a tot en met d van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Overbrugging uitgaven en inkomsten (sub a)

14. Op grond van artikel 3, tweede lid onder a van het Besluit is vereist dat de aanvrager financieel in staat is om de termijn tussen uitgaven voor inkoop van gas en transportcapaciteit en de inkomsten van kleinverbruikers te overbruggen. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de Energiekamer NMa van oordeel dat GMTR genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Administratieve organisatie en controle (sub b)

15. Op grond van artikel 3, tweede lid onder b van het Besluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de Energiekamer NMa van oordeel dat GMTR genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Non-faillissement (sub c) / geen surseance van betaling (sub d)

16. Op grond van artikel 3, tweede lid onder c en d van het Besluit is vereist dat de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en hem geen surseance van betaling is verleend. GMTR heeft in dit verband informatie verstrekt van Companies House, een uitvoerend agentschap in Engeland van het 'Department for Business, Innovation and Skills' dat verantwoordelijk is

⁶ Besluit van 2 juni 2003, *Stb.* 2003, nr. 234, p.7

voor de registratie van bedrijfsinformatie zoals vastgelegd in de 'Companies Act 2006' en aanverwante wetgeving. Hieruit is gebleken dat GMTR niet in staat van faillissement verkeert en dat voor GMTR geen surseance van betaling is aangevraagd. Op basis van de gegevens en bescheiden is de Energiekamer van oordeel dat GMTR genoegzaam heeft aangetoond aan voornoemd vereiste te voldoen.

Nakoming van de verplichtingen in hoofdstuk 5 Gaswet (artikel 45, eerste lid onder b Gaswet)

17. In artikel 3, eerste lid van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager redelijkerwijs in staat kan worden geacht te verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.

Inkoop- en transportcontracten

18. Op grond van artikel 3, eerste lid van het Besluit is vereist dat de aanvrager over zodanige inkoop- en transportcontracten (hierna: gasinkoop contracten) beschikt dat hij, gelet op de verwachten afzet, in staat zal zijn om op betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt. GMTR heeft ten behoeve van de dienstverlening voor gas een overeenkomst gesloten met [VERTROUWELIJK] voor [VERTROUWELIJK]. Deze overeenkomst ziet op de verkoop en de levering van gas en aanverwante diensten. De Energiekamer NMa is van oordeel dat voornoemde overeenkomst waarborgt dat GMTR, gelet op haar afzetprognoses, [VERTROUWELIJK] in staat zal zijn om op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt. Op basis van de gegevens en bescheiden is de Energiekamer NMa aldus van oordeel dat GMTR [VERTROUWELIJK] genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.
19. Met betrekking tot de gasinkoop [VERTROUWELIJK] heeft GMTR verklaard [VERTROUWELIJK]. [VERTROUWELIJK] De Energiekamer NMa ziet aanleiding tot het opnemen van een specifiek voorschrift in de vergunning teneinde erop toe te zien dat GMTR [VERTROUWELIJK] gelet op de te verwachte afzet, in staat zal zijn om op betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt.

Redelijke voorwaarden

21. In artikel 3, derde lid van het Besluit is bepaald dat een aanvrager redelijke voorwaarden hanteert, indien deze voldoen aan de vereisten als opgenomen in de onderdelen a tot en met d van dit artikel.

Offertes en overeenkomsten (sub a) /betalingsregeling (sub b)/ regeling voor het opzeggen en ontbinden (sub c)

22. Op grond van artikel 3, derde lid onderdeel a van het Besluit is vereist dat de aanvrager duidelijke offertes en overeenkomsten hanteert, waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw hiervan is aangegeven. Op grond van artikel 3, derde lid onderdeel b en c van het Besluit is voorts vereist dat de aanvrager een transparante en redelijke betalingsregeling hanteert, alsmede een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten. GMTR heeft in dit verband onder meer voorbeelden verstrekt van offertes,

overeenkomsten en voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers. Op basis van de gegevens en bescheiden is de Energiekamer NMa van oordeel dat GMTR genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling (sub d)

23. Op grond van artikel 3, derde lid onderdeel d van het Besluit is vereist dat de aanvrager in staat is om klachten en geschillen op adequate wijze te behandelen. GMTR heeft in dit verband een toereikende beschrijving van haar interne klachtenprocedure overgelegd, alsmede een bewijs van registratie bij de Geschillencommissie Energie en Water. Op basis van de gegevens en bescheiden is de Energiekamer NMa van oordeel dat GMTR genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

IV. Besluit

24. De Energiekamer NMa is – onder verwijzing naar onderdeel III. van onderhavig besluit – van oordeel dat Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen, als bedoeld in artikel 45, eerste lid van de Gaswet.
25. Met inachtneming van artikel 45, eerste lid van de Gaswet en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers, besluit de Energiekamer NMa namens de Minister aan Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. een vergunning te verlenen voor het leveren van gas aan kleinverbruikers.
26. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. onverwijld opgave doet aan de directeur van de Energiekamer NMa van wijzigingen in de bij aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. Hieronder wordt verstaan tenminste de artikel 2, tweede lid, sub b, e, f en g, van het Besluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent haar (verwachte) financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
27. Aan de vergunning wordt voorts het voorschrift verbonden dat GMTR **[VERTROUWELIJK]** dient aan te tonen **[VERTROUWELIJK]** in staat te zullen zijn op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt.
28. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. jaarlijks binnen één maand na vaststelling haar jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. BW aan de directeur van de Directie Regulering Energie en Vervoer toezendt.

29. Hierbij wordt gewezen op de bevoegdheid van de Minister om, conform artikel 47, eerste lid van de Gaswet, de vergunning van Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. in te trekken, onder meer in het geval de in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen.
30. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal tevens gepubliceerd worden op de internetpagina van de Energiekamer NMa.
31. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,

Datum:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
namens deze:

Janine Verweij
Clustermanager Consumentenmarkt

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.